

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1858/2538

นายนอบ จันทรัมย์พร

โจทก์

นางเพ็ชร สุรมาศ

จำเลย

นายผดุงเกียรติ พรหมแก้ว ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว แต่ปรากฏว่าเลขที่ ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่โจทก์นำมาฟ้อง พิมพ์ผิดพลาด โดยเลขที่ถูกต้องคือ 1077 แต่เลขที่ปรากฏ ในสำนวนและในคำพิพากษาศาลฎีกาเป็น 3077 รายละเอียดปรากฏตามคำร้อง ด้วยข้อผิดพลาดดังกล่าวทำให้โจทก์ไม่สามารถ นำคำพิพากษาศาลฎีกาไปจดทะเบียนการจำยอมได้ ขอศาลฎีกา ได้โปรดมีคำสั่งแก้ไขเลขที่ น.ส.3 ในคำพิพากษาศาลฎีกา โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นคัดค้านเกินกำหนดเวลาที่ศาลสั่ง ให้รวมสำนวน(อันดับ 208) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดให้โจทก์ใช้ทางในที่ดิน ของจำเลยกว้าง 2 เมตร ซิดริม แนวเขตที่ดินของจำเลยด้าน ทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์กับถนนสาธารณะ สายรอบเกาะ คำขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นทาง การจำยอม ให้จำเลยรื้อสิ่งปิดกั้นทางออกและทำทางให้อยู่ ในสภาพดี ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง ให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอม ในทางพิพาทในเขตเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทกลาง โดยไม่เปิด ทางจำเป็นตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น นอกจากนี้แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลฎีกาพิพากษายืน โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 203)

คำสั่ง ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่า "หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 3077" นั้น ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เนื่องจากโจทก์พิมพ์เลขที่หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3) ในคำฟ้องผิด จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้มีข้อความดังนี้ "หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1077" นอกจากนี้มีคำสั่ง แก้ไขคงให้เป็นไปตามข้อความเดิมทุกประการ

คำสั่ง ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่า "หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 3077" นั้น ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เนื่องจากโจทก์พิมพ์เลขที่หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3) ในคำฟ้องผิด จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้มีข้อความดังนี้ "หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1077" นอกจากนี้มีคำสั่ง แก้ไขคงให้เป็นไปตามข้อความเดิมทุกประการ

(มงคล สรรพวิน-อิทธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ